PROGRAM VLASTNEJ ČINNOSTI

zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu
europio s. r. o. (služba Firmony)

Vypracovaný podľa § 20 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v znení účinnom od 17. 8. 2026 vrátane zmien vykonaných zákonom č. 73/2026 Z. z.

Povinná osoba	europio s. r. o., K lesu 2218/39A, 040 18 Košice - mestská časť Krásna, IČO 57 442 452, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 64897/V (ďalej len „europio“)
Prečo je povinnou osobou	účtovník podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona: vedie účtovníctvo pre iných na základe voľnej živnosti „Vedenie účtovníctva“
Povinnou osobou od	20. 10. 2026 (deň ohlásenia živnosti)
Služby, na ktoré sa program vzťahuje	vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, príprava a podávanie daňových priznaní, výkazov a hlásení za klientov pod značkou Firmony, poskytované cez aplikáciu Firmony (firmony.io)
Určená osoba (§ 20 ods. 2 písm. h) zákona)	Christian Juhás, konateľ (štatutárny orgán), tel. +421 907 178 695, ahoj@firmony.io
Registrácia v systéme FSJ goAML	do 19. 11. 2026, teda do 30 dní odo dňa, keď sa europio stala povinnou osobou (§ 21 ods. 2 zákona)
Uchovávanie údajov	5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom, dlhšie na písomnú žiadosť FSJ (§ 19 ods. 2 a 3 zákona)
Verzia a účinnosť	verzia 1, účinná dňom schválenia konateľom

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Program určuje, ako europio pri službách Firmony predchádza tomu, aby ju niekto zneužil na legalizáciu príjmov z trestnej činnosti alebo na financovanie terorizmu, a ako plní povinnosti podľa zákona. Zohľadňuje veľkosť europio (jeden konateľ a malý tím vrátane externých účtovníkov), predmet jej činnosti a to, že služba sa poskytuje online cez aplikáciu Firmony (§ 20 ods. 1 zákona).

1.2 Program je záväzný pre konateľa, pre každého zamestnanca a pre každú osobu, ktorá pre europio vykonáva činnosť na základe inej zmluvy, najmä pre externých účtovníkov (ďalej spolu len „tím“). Externý účtovník, ktorý je sám povinnou osobou a činnosť podľa zákona zmluvne vykonáva len pre europio, sa riadi týmto programom a nemusí mať vlastný (§ 20 ods. 4 zákona). Ostatné povinnosti povinnej osoby, najmä registráciu podľa § 21 ods. 2 zákona, plní sám.

1.3 Pojmy majú význam podľa zákona, najmä: **klient** (§ 9 písm. d)) je firma, s ktorou europio rokuje o uzavretí zmluvy alebo s ktorou má uzavretú zmluvu, a osoba, ktorá ju pri tom zastupuje; **obchodný vzťah** (§ 9 písm. f)) je zmluva o službách Firmony; **neobvyklá obchodná operácia**, ďalej „NOO“ (§ 4); **konečný užívateľ výhod**, ďalej „KUV“ (§ 6a); **politicky exponovaná osoba**, ďalej „PEP“ (§ 6); **vysokorizikové krajina** (§ 9 písm. o)); **FSJ** je Finančná spravodajská jednotka.

2. Určená osoba a zodpovednosť

2.1 Určenou osobou podľa § 20 ods. 2 písm. h) zákona je **Christian Juhás, konateľ europio**. Zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu, ohlasuje NOO a je v priebežnom styku s FSJ. Má prístup ku všetkým údajom a dokladom, ktoré europio získala pri starostlivosti o klientov.

2.2 Určená osoba najmä:

a) potvrdzuje zaradenie každého klienta do rizikovej skupiny a dáva súhlas na uzavretie alebo pokračovanie vzťahu s klientom so zvýšeným rizikom,
b) rozhoduje o každom internom oznámení a ohlasuje NOO FSJ,
c) vybavuje žiadosti FSJ a spravuje registráciu a prístup europio do systému goAML,
d) zabezpečuje odbornú prípravu, preverovanie tímu, vnútornú kontrolu a aktualizáciu programu a hodnotenia rizík.

2.3 Účtovník, ktorý klienta vedie, vykonáva starostlivosť podľa časti 4 v aplikácii Firmony (porovnanie údajov s registrami, návrh rizikovej skupiny), posudzuje doklady a platby klienta podľa časti 6 a všetko, čo môže byť NOO, oznamuje určenej osobe podľa časti 7.

2.4 Ak určená osoba nie je dostupná, člen tímu ju kontaktuje telefonicky. Určená osoba sleduje interné oznámenia v aplikácii každý pracovný deň aj počas neprítomnosti, aby dodržala lehotu podľa časti 7 bodu 2. S klientom člen tímu pri tom komunikuje ako zvyčajne.

3. Hodnotenie a riadenie rizík (§ 20a zákona)

3.1 Podklady hodnotenia: rizikové faktory podľa prílohy č. 2 zákona; národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu (3. kolo, schválené vládou SR 1. 10. 2025) a typológie, ktoré zverejňuje FSJ, najmä fiktívna fakturácia, „ready-made“ spoločnosti a „biele kone“, virtuálne sídla, podvody s DPH medzi prepojenými firmami, tranzitné účty a virtuálne IBAN, podvody typu „CEO“ a investičné podvody s peniazmi obetí, intenzívne používanie hotovosti a kryptoaktív a obchádzanie medzinárodných sankcií; vlastné poznatky z praxe.

3.2 Riziká podľa faktorov (§ 20a ods. 1 zákona) a opatrenia, ktorými ich europio riadi a zmierňuje (§ 20a ods. 2 zákona):

Faktor	Riziko	Prečo	Ako ho zmierňujeme
Služba	stredné	europio nespravuje peniaze ani majetok klientov a nevykonáva za nich platby. Účtovníctvo však môže zneužiť ten, kto chce fiktívnymi dokladmi zakryť pôvod peňazí.	Účtovník vidí každý doklad a každú platbu klienta a posudzuje ich (časť 6). Platbu bez dokladu nenechá bez vysvetlenia.
Klienti	stredné	Najmä nové a malé obchodné spoločnosti so sídlom v SR. Nové firmy nemajú históriu a medzi nimi môžu byť „ready-made“ firmy, „biele kone“ a firmy s virtuálnym sídlom.	Úplná starostlivosť pred začatím služby (časť 4), KUV zo spoľahlivých zdrojov, nie len z registra právnických osôb. Skúmame zmeny spoločníkov a konateľov za posledných 12 mesiacov a skutočné miesto činnosti.
Spôsob uzavretia vzťahu	stredné, po opatreniach nízke	Online, bez osobného stretnutia. Vzťah na diaľku bez elektronickej identifikácie je rizikovým faktorom (príloha č. 2 bod 2 písm. c) zákona).	Totožnosť overujeme kvalifikovaným elektronickým podpisom, čo sa považuje za overenie za fyzickej prítomnosti (§ 8 ods. 1 písm. f) zákona), alebo osobne. Online môže konať len člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri, ktorý koná samostatne.
Technológie	nízke	Aplikácia, čítanie dokladov umelou inteligenciou, výpisy z banky (§ 14 ods. 2 písm. b) zákona).	Návrhy umelej inteligencie a doklady zaúčtované aplikáciou kontroluje účtovník. Anonymita nie je možná: každý používateľ je pozvaný a prihlasuje sa svojím e-mailom. Každý doklad a výpis je uložený s pôvodom.

Faktor	Riziko	Prečo	Ako ho zmierňujeme
Účel, pravidelnosť a dĺžka vzťahu	nízke	Zmluva na dobu neurčitú s mesačným plnením. Účelom je vedenie účtovníctva, nie správa peňazí ani majetku. Dlhý vzťah dáva účtovníkovi úplný prehľad o obchodoch klienta.	Účel zisťujeme pred uzavretím zmluvy (bod 4.2 písm. g)). Neobvykle krátky vzťah, napríklad ukončenie krátko po veľkých obratoch, posúdime ako možnú NOO.
Hodnota a spôsob obchodov klienta	podľa klienta	Hotovosť vo veľkom (príloha č. 2 bod 1 písm. f)), platby od neznámych tretích strán (bod 2 písm. e)), obchody s rizikovým tovarom (bod 2 písm. d)).	Otázky vo vyhlásení klienta, sledovanie pokladne, platieb a obratov proti tomu, čo klient vyhlásil.
Krajiny	nízke pri SR a EÚ, inak vyššie	Vysokorizikové krajiny, krajiny pod sankciami, krajiny s vysokou korupciou (príloha č. 2 bod 3 zákona).	Zisťujeme štátnu príslušnosť a pobyt konateľov a KUV, krajiny spoločníkov, pobočiek a obchodných partnerov. Osoba usadená vo vysokorizikovej krajine znamená vždy zvýšenú starostlivosť (§ 12 ods. 1 zákona).

Spôsob vnútornej kontroly a preverovania tímu, ktorý je súčasťou hodnotenia rizík (§ 20a ods. 2 zákona), určuje časť 12.

3.3 Celkové riziko činnosti europio je **stredné**.

3.4 Rizikové skupiny klientov a rozsah starostlivosti (§ 10 ods. 4 zákona):

Skupina	Kedy	Starostlivosť a aktualizácia
Nízke	Obchodná spoločnosť so sídlom v SR, KUV sú fyzické osoby s pobytom v EÚ, vlastnícka štruktúra je priehľadná a nie je naplnený žiadny faktor zo skupín štandardné a zvýšené.	Základná starostlivosť (časť 4). Údaje aktualizujeme raz ročne.
Štandardné	Jeden z týchto faktorov: firma intenzívne používa hotovosť; pravidelní obchodní partneri mimo EÚ; konateľ alebo KUV s pobytom mimo EÚ, nie však vo vysokorizikovej krajine; spoločníkom je právnická osoba; za posledných 12 mesiacov sa vymenili všetci spoločníci alebo konatelia; virtuálne sídlo; činnosť s nehnuteľnosťami, ojazdenými autami, drahými kovmi, umeleckými dielami, kryptoaktívami, ropou, tabakom alebo zbraňami.	Základná starostlivosť, pôvod peňazí podľa potreby. Účtovník osobitne sleduje oblasť faktora. Údaje aktualizujeme raz ročne.
Zvýšené	Vždy: klient, konateľ alebo KUV je PEP (najmenej 12 mesiacov po skončení funkcie a potom dovtedy, kým na základe hodnotenia rizík nevylúčime riziko špecifické pre PEP, § 12 ods. 3 zákona) alebo osobou usadenou vo vysokorizikovej krajine (§ 9 písm. p) zákona). Ďalej: dva alebo viac faktorov zo skupiny štandardné; pravidelné obchody s partnermi vo vysokorizikovej krajine; neobvyklá alebo zložitá vlastnícka štruktúra; akcie na doručiteľa alebo splnomocnení akcionári; firma na držbu osobného majetku; obchod s tovarom, pri ktorom hrozí obchádzanie sankcií.	Zvýšená starostlivosť (bod 4.6) so súhlasom určenej osoby. Podrobné sledovanie každý mesiac. Údaje aktualizujeme každých 6 mesiacov.

3.5 europio vzťah nezačne a nebude v ňom pokračovať s klientom, ktorého nemožno identifikovať alebo ktorého identifikáciu nemožno overiť, ktorý odmieta poskytnúť údaje potrebné na starostlivosť alebo preukázať, v mene koho koná, ktorého KUV nemožno zistiť, alebo ktorý je sankcionovanou osobou.

3.6 Rizikovú skupinu navrhne účtovník v aplikácii podľa vyhlásenia klienta a registrov a potvrdí ju určená osoba. Aplikácia zaznamená skupinu, jej dôvod, kto ju určil a kedy. Skupinu prehodnotíme pri každej podstatnej zmene u klienta (§ 10 ods. 2 písm. h) zákona) a pri každej aktualizácii údajov.

3.7 Hodnotenie rizík určená osoba preskúma najmenej raz ročne a vždy pred zavedením novej služby alebo technológie, po novom národnom hodnotení rizík a pri zmene zákona. Na požiadanie ho poskytneme orgánu, ktorý vykonáva kontrolu (§ 20a ods. 2 zákona).

4. Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi (§ 10 až 12 zákona)

4.1 Kedy. Pri uzatváraní obchodného vzťahu (§ 10 ods. 2 písm. a)), pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti údajov (písm. d)), pri podozrení na NOO bez ohľadu na hodnotu (písm. c)), pri podstatnej zmene u klienta (písm. h)) a počas vzťahu podľa jeho rizikovej skupiny (písm. g), lehoty v bode 3.4).

4.2 Nový klient. Pred uzavretím zmluvy vykonáme tieto kroky:

a) **Firma** (§ 7 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 1 písm. b)): obchodné meno, adresa sídla, adresa skutočného miesta výkonu činnosti, ak je iná, IČO, register a číslo zápisu, mená a priezviská všetkých členov štatutárneho orgánu a spôsob konania. Zisťujeme a overujeme ich z obchodného registra a registra právnických osôb. Adresu skutočného miesta výkonu činnosti, ak je iná ako sídlo, uvedie klient vo vyhlásení a overíme ju z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja, napríklad z nájomnej zmluvy, faktúry za nájom alebo energie alebo z verejne dostupných zdrojov.

b) **Osoba, ktorá za firmu koná** (§ 7 ods. 1 písm. a)): meno, priezvisko, rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia), adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti. Uvedie ich vo vyhlásení v aplikácii Firmony („Kto stojí za firmou“) a potvrdí, že sú pravdivé a úplné. Oprávnenie konať overíme v registri. Online môže zmluvu uzavrieť len člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri, ktorý podľa registra koná samostatne. Ak konajú viacerí spoločne, zmluvu podpisujú všetci na papieri a identifikujeme a overujeme každého z nich.

c) **Overenie identifikácie** (§ 8 zákona): kvalifikovaným elektronickým podpisom (napríklad občianskym preukazom s čipom a kvalifikovaným certifikátom), ktorým osoba podpíše dokument pre europio, napríklad vyhlásenie alebo plnú moc. Overenie kvalifikovaným elektronickým podpisom sa považuje za overenie za fyzickej prítomnosti (§ 8 ods. 1 písm. f)). Overíme platnosť podpisu a meno v certifikáte porovnáme s vyhlásením a registrom. Inak osobne: údaje porovnáme s dokladom totožnosti a podobu osoby s fotografiou v ňom (§ 8 ods. 1 písm. a)). Ak urobíme kópiu dokladu, musí byť čitateľná a fotografia v nej musí mať takú kvalitu, aby umožnila overiť zhodu podoby (§ 19 ods. 5). Iný spôsob overenia na diaľku nepoužívame.

d) **Zastúpenie** (§ 7 ods. 1 písm. c), § 8 ods. 1 písm. c)): ak za klienta koná iná osoba na základe plnej moci, identifikujeme a overíme aj ju, overíme platnosť a rozsah plnej moci a podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený.

e) **KUV** (§ 6a, § 7 ods. 3, § 10 ods. 1 písm. b)): každá fyzická osoba, ktorá firmu skutočne ovláda alebo kontroluje, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej firma vykonáva svoju činnosť alebo obchod, najmä tá, ktorá má priamo alebo nepriamo aspoň 25 % hlasovacích práv alebo základného imania, právo na aspoň 25 % hospodárskeho prospechu, právo vymenovať alebo odvolať orgány, alebo ktorá firmu inak ovláda, aj spoločne s inými osobami konajúcimi v zhode. Ak takou nie je nikto, sú to členovia štatutárneho orgánu (§ 6a ods. 2). Zisťujeme meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresu pobytu, štátnu príslušnosť a podiel alebo spôsob ovládania. Klient ich uvedie vo vyhlásení.

f) **Overenie KUV a štruktúry** (§ 10 ods. 1 písm. b)): zo spoľahlivých zdrojov, nikdy nie len z registra právnických osôb. Porovnáme vyhlásenie so spoločníkmi a ich podielmi v obchodnom registri a so spoločenskou zmluvou alebo zakladateľskou listinou v zbierke listín. Ak je spoločníkom právnická osoba, vyžiadame si jej výpis z registra a schému vlastníctva až po fyzické osoby. Ak register právnických osôb neobsahuje údaje o KUV, vyžiadame si ich od klienta v lehote, ktorú určíme. Ak máme pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti údajov o KUV v registri právnických osôb, písomne vyzveme klienta, aby ich v lehote, ktorú určíme, odstránil. Ak ich neodstráni, oznámime zistené nezrovnalosti orgánu, ktorý vedie

evidenciu, z ktorej sa údaje poskytujú do registra právnických osôb, pri obchodnej spoločnosti orgánu, ktorý vedie obchodný register (§ 10a ods. 3), a posúdime, či nejde o NOO.

g) **Účel a povaha vzťahu a podnikania** (§ 10 ods. 1 písm. c)): čo firma robí, odkiaľ získava peniaze, očakávaný ročný obrat, či prijíma alebo platí hotovosť nad 10 000 € naraz a či má obchodných partnerov mimo EÚ a v ktorých krajinách (vyhlásenie), rozsah služby (objednávka).

h) **Konanie vo vlastnom mene** (§ 10 ods. 1 písm. f), ods. 7): klient vo vyhlásení potvrdí, že koná vo vlastnom mene. Ak nie, alebo ak o tom vzniknú pochybnosti, vyzveme ho na záväzné písomné vyhlásenie, v mene koho koná.

i) **PEP, sankcie a krajiny** (§ 10 ods. 1 písm. d)) podľa bodu 4.4.

j) **Pôvod peňazí a majetku** (§ 10 ods. 1 písm. e)): pri zvýšenom riziku vždy, pri štandardnom, ak to odôvodňuje faktor.

k) **Riziková skupina** podľa bodov 3.4 a 3.6. Pri zvýšenom riziku pred uzavretím zmluvy súhlas určenej osoby.

4.3 Kedy uzavrieme zmluvu. Zmluvu uzavrieme až po dokončení všetkých krokov podľa bodu 4.2 vrátane overenia identifikácie a overenia informácií o KUV (§ 8 ods. 2 zákona). Výnimku podľa § 8 ods. 3 zákona nepoužívame. Pri uzatváraní zmluvy klienta upozorníme, že europio spracúva jeho osobné údaje na účely zákona aj bez jeho súhlasu (§ 19 ods. 1 a § 21 ods. 3 zákona). Upozornenie obsahujú obchodné podmienky, informácia o ochrane osobných údajov a stránka vyhlásenia v aplikácii.

4.4 PEP, sankcie a vysokorizikové krajiny (§ 20 ods. 2 písm. l) zákona):

a) **PEP:** vo vyhlásení klient uvedie pri konateľovi a pri každom KUV, či je PEP podľa § 6 zákona, vrátane rodinných príslušníkov a blízkych spolupracovníkov PEP (§ 6 ods. 3 a 4). Pri každom novom klientovi a pri každej aktualizácii účtovník overí mená vo verejných zdrojoch. Výsledok zapíše do aplikácie.

b) **Sankcie:** meno klienta, konateľov a KUV porovnáme s konsolidovaným zoznamom osôb, na ktoré sa vzťahujú finančné sankcie EÚ, a so sankčným zoznamom Bezpečnostnej rady OSN (zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií). Robíme to pri prijatí klienta, pri každej zmene konateľa alebo KUV a pri každej aktualizácii. Obchodného partnera klienta porovnáme vtedy, keď doklady naznačujú súvislosť so sankciami. Pri zhode vzťah neuzavrieme alebo ho ukončíme a postupujeme ako pri NOO (§ 4 ods. 2 písm. l) a m)).

c) **Vysokorizikové krajiny:** podľa zoznamu Európskej komisie (delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 v platnom znení) a zoznamov FATF. Kontrolujeme štátnu príslušnosť a pobyt konateľov a KUV, sídla spoločníkov a pobočiek a krajiny obchodných partnerov.

4.5 Zjednodušená starostlivosť (§ 11 zákona) ani preberanie starostlivosti od tretích strán (§ 13 zákona) europio nepoužíva.

4.6 Zvýšená starostlivosť (§ 12 zákona) sa vykoná pri každom klientovi so zvýšeným rizikom. Okrem základnej starostlivosti zahŕňa:

a) súhlas určenej osoby pred uzavretím zmluvy, a ak sa zvýšené riziko zistí počas vzťahu, súhlas na jeho pokračovanie (§ 12 ods. 2 písm. c) prvý bod a písm. d) piaty bod),

b) zistenie pôvodu majetku a pôvodu finančných prostriedkov s dokladmi, napríklad o splatení vkladu, o pôžičke, o predaji majetku alebo o príjmoch,

c) dodatočné informácie o klientovi, KUV a účele vzťahu z dôveryhodných zdrojov,

d) priebežné a podrobné sledovanie: účtovník každý mesiac, určená osoba každý štvrťrok; aktualizáciu údajov každých 6 mesiacov.

4.7 Sledovanie a aktualizácia (§ 10 ods. 1 písm. g) a ods. 6 zákona). Účtovník priebežne porovnáva doklady a platby klienta s tým, čo o ňom vieme (časť 6). Klient hlási zmenu konateľov, spoločníkov, KUV alebo činnosti v aplikácii ako novú verziu vyhlásenia. Predchádzajúce verzie zostávajú uložené. Účtovník zmenu overí v registri a v aplikácii ju označí ako overenú. Pri pravidelnej aktualizácii (bod 3.4) klient potvrdí alebo opraví vyhlásenie a účtovník znovu porovná registre, PEP a sankcie. Zmena v registri, ktorú zistíme pri práci, je dôvodom na aktualizáciu.

4.8 Odmietnutie a ukončenie (§ 15 zákona). Ak nemôžeme z akéhokoľvek dôvodu vykonať starostlivosť v rozsahu § 10 ods. 1 zákona alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná, zmluvu neuzavrieme, a ak už trvá, ukončíme ju; konkrétny úkon, napríklad podanie za klienta, odmietneme vykonať. Dôvod klientovi neoznámime. Vždy posúdime, či nejde o NOO. Ak áno, ohlásime ju (§ 17 ods. 1). Ak nie, určená osoba zapíše odôvodnenie tohto posúdenia. Ak by ďalšia starostlivosť mohla klienta upozorniť na podozrenie, nemusíme v nej pokračovať a ohlásime NOO aj s dôvodmi a rozsahom, ktorý sme nevykonali (§ 10 ods. 9 zákona).

5. Formy neobvyklých obchodných operácií pri našej činnosti (§ 20 ods. 2 písm. a) zákona)

NOO je každý úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu (§ 4 zákona). Pri vedení účtovníctva si všímame najmä toto. Zoznam nie je úplný.

Klient a firma

1. Firma kúpená ako „ready-made“ alebo s úplne novými spoločníkmi a konateľmi, ktorá hneď vykazuje veľké obraty bez zjavného zázemia (ľudia, priestory, majetok).
2. Konateľ alebo spoločník pôsobí ako „biely kôň“: o činnosti firmy nič nevie, pokyny dáva niekto iný alebo vzhľadom na svoje postavenie nemôže byť vlastníkom peňazí, ktoré firmou prechádzajú (§ 4 ods. 2 písm. g)).
3. Virtuálne sídlo a žiadne skutočné miesto činnosti pri veľkom obrate.
4. Klient odmieta poskytnúť údaje, dáva čo najmenej informácií alebo informácie, ktoré sa dajú overiť len veľmi ťažko (§ 4 ods. 2 písm. c) a d)).
5. Zložitá vlastnícka štruktúra bez zjavného dôvodu, spoločníci v zahraničí, splnomocnení spoločníci alebo akcionári.

Doklady a účtovníctvo

6. Faktúry za služby bez zjavného obsahu (poradenstvo, marketing, licencie, softvér) v sumách mimo bežných cien, najmä spriazneným osobám alebo do zahraničia; faktúry za tovar alebo služby, ktoré zjavne neboli dodané.
7. Doklady, ktoré vyzerajú upravené alebo falošné; opakované odmietnutie dodať doklad k veľkej platbe; tlak na zaúčtovanie bez dokladu; vysvetlenia, ktoré sa menia.
8. Reťazce obchodov medzi prepojenými firmami bez ekonomického zmyslu, fiktívne pôžičky, nadmerné odpočty DPH, firmy, ktoré po krátkom čase skončia a ich činnosť prevezme iná firma.
9. Pôžičky od spoločníkov alebo cudzích osôb bez zmluvy a bez zjavného zdroja peňazí.

Platby a hotovosť

10. Peniaze, ktoré na účet prídu a hneď odchádzajú ďalej (tranzitný účet), platby v kruhu, platby cez virtuálne IBAN, ktoré zakrývajú skutočného platiteľa.
11. Platby od neznámych tretích strán, najmä veľa platieb od fyzických osôb, ktoré môžu byť peniazmi obetí podvodov (investičné podvody, podvodné e-shopy, podvody typu „CEO“) a hneď odchádzajú preč.
12. Vklady alebo výbery hotovosti vo veľkých sumách bez zjavného dôvodu, opakovane tesne pod limitmi; platba v hotovosti nad 5 000 € (zákon č. 394/2012 Z. z.); neprimerane veľa bankoviek nízkej hodnoty (§ 4 ods. 2 písm. f)).
13. Obraty, ktoré nezodpovedajú činnosti a veľkosti firmy alebo tomu, čo klient vyhlásil (§ 4 ods. 2 písm. a), b) a h)).
14. Nákup a predaj kryptoaktív, nehnuteľností, drahých kovov, umeleckých diel alebo luxusného tovaru bez súvislosti s činnosťou firmy.

Krajiny a sankcie

15. Platby do krajín alebo z krajín, kde pôsobia teroristické organizácie alebo ktoré ich podporujú (§ 4 ods. 2 písm. k)), a platby do vysokorizikových krajín alebo z nich bez zjavného dôvodu.
16. Vývoz tovaru cez tretie krajiny, pri ktorom hrozí obchádzanie medzinárodných sankcií (§ 4 ods. 2 písm. m)).

17. Klient, konateľ, KUV alebo obchodný partner je sankcionovanou osobou alebo s ňou súvisí (§ 4 ods. 2 písm. l)).

6. Posudzovanie obchodov (§ 14 a § 20 ods. 2 písm. d) zákona)

6.1 Účtovník pri každom doklade a platbe, ktoré účtuje alebo kontroluje, posudzuje, či nezodpovedajú formám podľa časti 5 a profilu klienta. Doklady, ktoré aplikácia zaúčtovala sama, posúdi pri ich kontrole, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

6.2 Osobitnú pozornosť venuje zložitým, nezvyčajne veľkým a nezvyčajným obchodom a obchodom bez zrejmého ekonomického alebo zákonného účelu. Ich účel v čo najväčšej možnej miere preskúma (§ 14 ods. 2 písm. a)), najprv z podkladov, ktoré má (doklad, zmluva, výpis). Klientovi kladie len bežné otázky k dokladu, ako pri každom účtovaní, a nikdy nespomína podozrenie.

6.3 O každom takom obchode urobí písomný záznam do aplikácie pri klientovi (Identifikácia a riziko) s informáciami, ktoré odôvodňujú výsledok posúdenia (§ 14 ods. 3). Ak má podozrenie, postupuje podľa časti 7. Sledovanie klienta zvýši (§ 14 ods. 4).

7. Od zistenia po ohlásenie (§ 17, § 18 a § 20 ods. 2 písm. e) zákona)

1. **Interné oznámenie.** Kto NOO zistí, ešte v ten deň vytvorí interné oznámenie v aplikácii Firmony pri klientovi (Identifikácia a riziko): klient, doklad alebo platba, čo je neobvyklé a prečo. Klient oznámenie nikdy nevidí a e-mail, ktorý dostane určená osoba, obsah oznámenia neuvádza. V naliehavom prípade jej zároveň zatelefonuje.
2. **Posúdenie.** Určená osoba oznámenie posúdi bez zbytočného odkladu, najneskôr nasledujúci pracovný deň. Ak ide o NOO alebo o pokus o ňu, ohlási ju. Ak nie, zapíše rozhodnutie „neohlásiť“ s odôvodnením. Rozhodnutie a dôvod sa v aplikácii uložia a nedajú sa zmeniť.
3. **Ohlásenie FSJ.** Bez zbytočného odkladu cez systém goAML (§ 17 ods. 2 a § 21 ods. 2). Ak systém nefunguje, inou elektronickou formou, ktorá zaručí, že informácie zostanú utajené pred nepovolanou osobou. Ohlasujeme aj odmietnutie alebo ukončenie podľa § 15, ak ide o NOO.
4. **Obsah hlásenia** (§ 17 ods. 3): názov, sídlo a IČO europio; identifikačné údaje osôb, ktorých sa NOO týka; údaje o NOO, najmä dôvod neobvyklosti, podstatné okolnosti, časový priebeh, čísla účtov, ich majiteľov a osoby oprávnené s nimi nakladať, ak ich poznáme, kópie dokladov, zmlúv a výpisov a ďalšie informácie dôležité na posúdenie; údaje o tretích osobách, ktoré majú o NOO informácie; meno, priezvisko a telefón určenej osoby. Hlásenie **nesmie obsahovať** údaje o členovi tímu, ktorý NOO zistil (§ 17 ods. 4).
5. **Záznam.** Určená osoba uloží hlásenie a jeho podklady a v aplikácii zapíše, že NOO ohlásila.
6. **Žiadosti FSJ.** Na písomnú žiadosť FSJ poskytneme doplňujúce informácie a doklady k hláseniu (§ 17 ods. 5) a údaje o obchodných vzťahoch a obchodoch (§ 21 ods. 1) v lehote, ktorú FSJ určí.
7. **Trestný čin.** Ohlásením NOO nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti, ktoré nasvedčujú spáchaniu trestného činu (§ 17 ods. 6).

Mlčanlivosť (§ 18 zákona). Nikto z tímu nesmie tretím osobám vrátane klienta povedať nič o ohlásení NOO ani o opatreniach FSJ. To isté platí pre žiadosti FSJ. Povinnosť trvá aj po skončení spolupráce s europio. Nad rámec zákona nehovoríme ani o tom, že obchod posudzujeme. S klientom komunikujeme ako zvyčajne.

8. Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie (§ 16 a § 20 ods. 2 písm. f) zákona)

8.1 europio nevykonáva platby za klientov a nespravuje ich peniaze ani majetok. Príkazy na úhradu, ktoré si klient pripraví v aplikácii, vykonáva klient sám vo svojej banke.

8.2 Ak by NOO mala byť vykonaná úkonom europio (napríklad uzavretím alebo zmenou zmluvy, prijatím platby od klienta alebo úkonom v mene klienta na základe plnej moci), určená osoba tento úkon zastaví a nevykoná ho do ohlásenia NOO FSJ (§ 16 ods. 1).

8.3 Ak hrozí, že vykonaním sa zmarí alebo podstatne sťaží zaistenie príjmu z trestnej činnosti alebo prostriedkov na financovanie terorizmu, alebo ak o to FSJ písomne požiada, úkon zdržíme do oznámenia FSJ, že ho môžeme vykonať, najviac však 120 hodín. Ak FSJ oznámi, že vec odovzdala orgánom činným v trestnom konaní, zdržíme ho najviac ďalších 72 hodín. Soboty a dni pracovného pokoja sa do lehoty nepočítajú. O zdržaní ihneď informujeme FSJ (§ 16 ods. 2).

8.4 Úkon nezdržíme, ak to nie je možné z prevádzkových alebo technických príčin (ihneď to oznámime FSJ), alebo ak by zdržanie podľa predchádzajúceho upozornenia FSJ zmarilo spracovanie NOO (§ 16 ods. 3). Dôvod zdržania klientovi neprezradíme.

9. Uchovávanie a ochrana údajov (§ 19 a § 20 ods. 2 písm. g) zákona)

9.1 Čo uchovávame (§ 19 ods. 2):

a) údaje a doklady získané pri starostlivosti a pri posudzovaní obchodov (§ 10 až 12 a § 14): všetky verzie vyhlásenia, výsledky overenia, dokumenty podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom vrátane plnej moci, výpisy z registrov a schémy vlastníctva, záznamy o kontrole PEP a sankcií, kópie dokladov totožnosti, ak sme ich urobili,

b) všetky údaje a doklady o obchodoch: zmluvu, jej zmeny a ukončenie, objednávku, faktúry europio klientovi a ich úhrady, a údaje a doklady klienta, ktoré sme pri službe spracovali (doklady, platby, výpisy, účtovné záznamy),

c) záznamy o určení rizikovej skupiny, obchodnú korešpondenciu (správy v aplikácii), výsledky analýz a posúdení, interné oznámenia a rozhodnutia o nich, hlásenia FSJ a jej žiadosti, záznamy o všetkých úkonoch vrátane prekážok, ktoré s nimi súviseli (záznam udalostí v aplikácii).

9.2 Ako dlho. Všetko podľa bodu 9.1 uchovávame **5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom** (§ 19 ods. 2), aj keď záznam vznikol skôr. Ak zmluva nevznikla (bod 4.8), údaje a záznamy získané pri rokovaní uchovávame 5 rokov odo dňa, keď sme uzavretie zmluvy odmietli alebo rokovanie skončilo. Podľa zákona ich dlhšie uchovávame len vtedy, ak o to písomne požiada FSJ: v rozsahu a lehote, ktoré uvedie, najviac ďalších 5 rokov (§ 19 ods. 3). Povinnosť trvá, aj keby europio činnosť ukončila (§ 19 ods. 4). Po uplynutí lehoty údaje vymažeme, ak ich europio nemusí uchovávať podľa iného zákona, napríklad svoje účtovné doklady podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

9.3 Kde a ako. V aplikácii Firmony, v databáze a úložisku súborov v Európskej únii. Záznamy sa nemenia. Zmena údajov je nová verzia a aplikácia zaznamená, kto a kedy čo urobil. Pred uplynutím lehoty sa nemažú. Prístup majú len členovia tímu, ktorí klienta vedú, a určená osoba. Interné oznámenie vidí len jeho autor a určená osoba; administrátorom aplikácie je len určená osoba. Po skončení zmluvy si klient môže svoje údaje 90 dní stiahnuť. Potom k nim má prístup už len určená osoba.

9.4 Osobné údaje. Na účely starostlivosti a zisťovania NOO europio spracúva osobné údaje aj bez súhlasu dotknutých osôb, vrátane rodných čísel a kópií úradných dokladov (§ 19 ods. 1). Klienta na to upozorní pri uzatváraní zmluvy (§ 21 ods. 3).

10. Ochrana člena tímu, ktorý NOO zistí (§ 20 ods. 2 písm. i) zákona)

a) Hlásenie FSJ nikdy neobsahuje údaje o tom, kto NOO zistil (§ 17 ods. 4).

b) Interné oznámenie vidí len jeho autor a určená osoba, klient nikdy.

c) Kto oznámi v dobrej viere, nesmie byť za to nijako postihnutý (§ 35b), ani znížením odmeny alebo ukončením spolupráce.

d) Určená osoba jeho meno nikomu neprezradí, ak jej to neukladá zákon.

11. Odborná príprava (§ 20 ods. 2 písm. j) a ods. 3 zákona)

11.1 Kto a kedy. Každý člen tímu, ktorý pracuje s klientmi alebo ich dokladmi, vždy pred začatím takej práce, potom najmenej raz za kalendárny rok (spravidla v januári) a do 30 dní od zmeny zákona alebo programu.

11.2 Obsah. Zákon a tento program; formy NOO podľa časti 5 na príkladoch z praxe a typológiách FSJ; starostlivosť a práca v aplikácii (vyhlásenie, overenie, riziková skupina, interné oznámenie); postup podľa časti 7 a mlčanlivosť; PEP, sankcie a vysokorizikové krajiny; ochrana osobných údajov; zmeny predpisov vrátane nariadenia (EÚ) 2024/1624, ktoré sa uplatňuje od 10. 7. 2027.

11.3 Záznam. Prípravu vedie určená osoba. Účastník potvrdí dátum a obsah podpisom v prílohe č. 1. Záznamy uchovávame počas spolupráce a 5 rokov po nej.

12. Preverovanie tímu a vnútorná kontrola (§ 20 ods. 2 písm. k) zákona)

12.1 Pri prijatí zamestnanca aj externého účtovníka overíme jeho totožnosť, odbornú spôsobilosť a prax (vzdelanie, doterajšia práca, referencie), bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace (odôvodňuje to povaha práce s údajmi podľa zákona), živnostenské oprávnenie, ak koná ako podnikateľ, a možný konflikt záujmov. Zmluvou ho zaviažeme dodržiavať tento program, mlčanlivosť a ochranu osobných údajov. Pred začatím práce absolvuje odbornú prípravu. V aplikácii vidí len svojich klientov.

12.2 Vnútorná kontrola. Určená osoba raz za štvrťrok skontroluje najmenej 5 klientov (všetkých, ak ich je menej) a vždy všetkých so zvýšeným rizikom: úplnosť identifikácie a overenia, KUV, kontrolu PEP a sankcií, rizikovú skupinu a jej dôvod, aktualizáciu údajov, posudzovanie obchodov a vybavenie interných oznámení. Výsledok a nápravu zapíše.

12.3 Účinnosť. Raz ročne určená osoba preverí účinnosť programu a postupov (interné oznámenia a hlásenia, zistené chyby, odborná príprava, zmeny rizík) a podľa výsledku aktualizuje program a hodnotenie rizík.

12.4 Nezávislý útvar vnútornej kontroly alebo vnútorného auditu europio nezriaďuje, lebo to jej veľkosť a povaha neodôvodňujú. Potrebu posúdime pri každej aktualizácii programu.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Program schvaľuje štatutárny orgán europio (§ 20 ods. 1 zákona). Je účinný dňom schválenia.

13.2 Program aktualizujeme pri zmene predmetu činnosti, pred začatím poskytovania novej služby, ktorá môže zvýšiť riziko (napríklad daňové priznania pre fyzické osoby, nové spôsoby overenia klienta alebo napojenia na banku), pri zmene predpisov o ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu a najneskôr pred 10. 7. 2027, keď sa začne uplatňovať nariadenie (EÚ) 2024/1624. Najmenej raz ročne ho určená osoba preskúma.

13.3 Program je v štátnom jazyku (§ 20 ods. 1 zákona). Každý člen tímu ho dostane pred začatím práce a má k nemu nepretržitý prístup v zdieľanom úložisku tímu (§ 20 ods. 3 zákona).

V Košiciach dňa _____

_____

Christian Juhás
konateľ europio s. r. o.

Príloha č. 1: Záznam o oboznámení s programom a o odbornej príprave

Podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil(a) s programom vlastnej činnosti europio s. r. o. a absolvoval(a) odbornú prípravu v uvedenom obsahu (§ 20 ods. 3 zákona).

Meno a priezvisko	Rola	Dátum	Obsah (pred začatím práce, ročná príprava, zmena)	Podpis